

1500825-31.2022.8.26.0572

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... DA VIA ELEITA. DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO, RESPECTIVAMENTE, ÀS PENAS DE 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 330 DO CP. ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE EVIDENCIADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E APLICAÇÃO DO ART. 44 DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

Juizado Especial Cível e Criminal

TRAVESSA CLEITON ZANINI, S/N, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500825-31.2022.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500825-31.2022.8.26.0572

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDVALDO SANTANA VIEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra EDVALDO SANTANA VIEIRA como incurso nas sanções do artigo 34 Lei de Contravenções Penais, do artigo 309 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e do artigo 330 do Código Penal.

Inicialmente há de se destacar que a conduta contida no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais fora disciplinada posteriormente pela Lei 9.503/1997, que regulou a matéria de maneira mais ampla revogando tacitamente as disposições do Decreto-Lei 3.688/41 em relação ao crime de direção perigosa.

Assim, em que pese a ausência de revogação expressa na nova lei, verifica-se que o Código de Trânsito Brasileiro passou a tratar da matéria de forma mais específica visando disciplinar inteiramente as normas referentes à condução de veículos

automotores em todo o território nacional.

Nesta sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "tendo em vista que Código de Trânsito Brasileiro regulou inteiramente a matéria referente à condução de veículo automotor nas vias terrestres do território nacional, não mais havendo espaço para aplicação de qualquer outra sanção penal além das previstas no aludido Código" (RESP nº 1633335/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJ de 28/11/2016).

Logo em observância aos princípios da especialidade e posterioridade, haverá de aplicar-se ao caso apenas as sanções definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. No mesmo sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 32, PRIMEIRA PARTE, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DISPOSITIVO QUE RESULTOU REVOGADO PELO NOVO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. Se é certo que não houve revogação expressa do dispositivo em apreço e, também, que, em tese, não seria ele incompatível com o disposto no art. 309 do CTB, a sua derrogação, na parte indicada, decorreu de haver o CTB, como é próprio das codificações, tratado de todas as infrações penais comissíveis na condução de veículos automotores, o que, de resto, ficou expressamente declarado no art. 161. Habeas corpus deferido. (RHC 80362, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2001, publicação: 04-10-2002) - grifei

Pois bem.

Em relação ao delito previsto no artigo 309 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), o pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de f.01/02, pelo resultado de pesquisa do INFOSEG às f.80, bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

Realizada a audiência de instrução foi produzida a seguinte prova oral:

A testemunha MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS, policial militar, ouvido em juízo, alegou que na data dos fatos, realizava o patrulhamento na avenida Santos Dumont, onde visualizou o réu transitando com seu carro, o qual, já era de conhecimento dos policiais de que o mesmo não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que o deram sinal para parada, mas o autor do fato não obedeceu e prosseguiu sua fuga, não parando nos sinais obrigatórios e causando perigo aos pedestres. Concluiu relatando, que o réu só veio a parar em frente de sua residência, onde imediatamente foi abordado e levado pelos policiais até a viatura. (mídia digital)

O réu teve sua revelia decretada nos termos do artigo 367 do CPP porquanto não compareceu a audiência nem justificou sua ausência.

É o teor da prova oral.

Assim a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, comprovou que na ocasião do ocorrido o acusado dirigiu veículo automotor sem a devida Permissão para dirigir ou Habilitação, gerando o perigo de dano.

Insta consignar que o depoimento prestado pelo agente público foi uníssono com a narrativa constante do Boletim de Ocorrência registrado na fase policial sendo preciso acerca da ordem dos fatos.

É válido ressaltar, ainda, que o testemunho policial goza de credibilidade tanto quanto outro qualquer, sendo que, para ter retirado o seu valor probante, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção.

Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e, depois, negar-lhes crédito quando prestassem conta de suas diligências.

Em outras palavras, o depoimento policial não merece reparo, sendo que a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas por policiais.

Realmente, "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF - 1ª T. - HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Britto - j. 05.09.2006 - DJU 16.02.2007 - LexSTF 339:417).

Destarte, "(...) Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF - 2ª T. - HC 77.565/SP - Rel. Min. Néri da Silveira - j. 29.09.1998 - DJU 02.02.2007, p. 74).

Ainda sobre o tema:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Assim, observo que a materialidade e autoria estão bem comprovados nos autos restando caracterizado, portanto, o cometimento da infração penal capitulada na inicial acusatória.

No entanto, em relação ao crime de desobediência (art. 330 do CP), tenho que a conduta atribuída na denúncia é atípica, porque a desobediência a ordem de parada durante bloqueio de trânsito não configura o crime previsto no artigo 330, uma vez que configura apenas infração administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A conduta de quem infringe o artigo 330 do Código Penal é a de "Desobedecer a ordem legal de funcionário público". Ora, no caso em apreço, a conduta do acusado, muito embora tenha sido de desobediência, ou seja, não obedeceu a ordem de parada do veículo, efetivada pelos policiais, não pode ser enquadrada no delito acima previsto, tendo em vista tratar-se de infração administrativa, prevista em lei específica, qual seja, no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro: "Desobedecer às ordens emanadas das autoridades competente de trânsito ou de seus agentes". Portanto, não há que se falar na incidência do artigo 330 do Código Penal na hipótese em análise.

A ordem de parada foi emitida por policiais no curso de fiscalização de trânsito de rotina e não em ação de polícia ostensiva. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a desobediência à ordem de parada emitida pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de

desobediência, pois prevista sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal. Nesse sentido:

EMENTA: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO, RESPECTIVAMENTE, ÀS PENAS DE 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 330 DO CP. ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE EVIDENCIADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

- Em atenção ao princípio de intervenção mínima do Direito Penal - ultima ratio -, esta Corte tem entendido que, para configurar o crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), não basta o descumprimento de ordem legal emanada por funcionário público competente, é indispensável que inexista sanção administrativa ou civil determinada em lei específica no caso de descumprimento do ato.

- No caso, infere-se que o paciente não obedeceu à ordem legal dos policiais rodoviários federais para que parasse, conduta esta prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 195. Assim, havendo previsão, na seara administrativa, para a conduta do cidadão que não obedece à ordem de parada do agente de trânsito, gênero do qual é espécie o policial rodoviário federal, e não sendo cumulada a possibilidade da infração administrativa com a de natureza penal, não há que se falar na tipificação do delito descrito no art. 330 do CP.

Precedentes.

[...]

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para absolver o paciente da conduta descrita no art. 330 do Código Penal, mantidos os demais termos da condenação" (HC n. 348.265/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/8/2016, grifei).

A propósito, esse é o entendimento do colendo Tribunal de Justiça de São Paulo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - Recurso Defensivo - Artigo 306 da Lei nº 9.503/97, 330 do Código Penal e 34 da Lei das Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo - Absolvição - inexistência de provas - impossibilidade quanto ao delito de embriaguez ao volante - autoria e materialidade devidamente comprovadas. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DESOBEDIÊNCIA - possibilidade - atipicidade da conduta - o desrespeito à ordem de parada não caracteriza o crime de desobediência, mas a infração administrativa prevista no Código de Trânsito. ABSOLVIÇÃO QUANTO A CONTRAVENÇÃO PENAL - viabilidade - crime do CTB abrange a conduta menor. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 0001149-76.2016.8.26.0129; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/05/2017; Data de Registro: 30/05/2017

Atípica a conduta, o desfecho absolutório é inevitável.

Destarte, passo à fixação da reprimenda.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR EDVALDO SANTANA VIEIRA pelo crime previsto no artigo 309 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso

XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O acusado ostenta maus antecedentes (processo nº 0000008-42.1994.8.26.0404 trânsito em julgado 01/09/1998 - f.07, processo nº 0023622-94.2013.8.26.0506 com trânsito em julgado em 25/04/2017 - f.0809, processo nº 0001369-84.2008.8.26.0572 com trânsito em julgado em 11/08/2011 - f.09/10).

Presente uma vetorial negativa e a considerar que cada circunstância negativa do artigo 59 do Código Penal deve elevar a pena à razão de 1/8 do que se apurar sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima (STJ, HC 305.505), julgo adequado fixar a pena-base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, verifico a existência da agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal (reincidência) haja vista a condenação do réu no processo nº 1501167-13.2020.8.26.0572 com trânsito em julgado em 17/12/2021 - f.11.

Assim, agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Inexistindo na terceira fase causas de aumento ou diminuição da pena fica o réu definitivamente condenado a em 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante à reincidência do réu não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP para a substituição da pena privativa de liberdade.

Inaplicável a suspensão condicional da pena ante ao não preenchimento do artigo 77, inciso I do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, por não vislumbrar qualquer das situações cautelares do artigo 312 do CPP.

Custas ex lege.

Expeça-se certidão de honorários nos termos do Convênio, se o caso.

Após o trânsito em julgado desta sentença, designe-se audiência admonitória e comunique-se à Justiça Eleitoral, de acordo com o disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, data e hora da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA